



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC)
QQ RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
dengan
CV. DAHLIA BERSINAR
tentang
PENYEDIA PASOKAN BAHAN MAKANAN INSTALASI GIZI

No. PIHAK PERTAMA : 1610-2/U00000/2022-S0

No. PIHAK KEDUA : 001/SK/CV.DB/X/2023.

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Satu** bulan **November** tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-11-2023) bertempat di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur RS Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC Nomor **Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. CV. DAHLIA BERSINAR** badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan di jalan Klaster Akasia Parangloe Blok A No. 10, Makassar didirikan berdasarkan akta Nomor: 10 tanggal 26 Oktober 2018, dibuat dihadapan ELLEN RUMAMBI, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Makassar dan Akta Perubahan Nomor: 03 Tanggal 11 Oktober 2022, dibuat dihadapan PANJI ISWANDI, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Makassar yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV DAHLIA BERSINAR Nomor AHU-0023562-AH.01.15 Tahun 2022 Tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Manteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dalam hal ini diwakili oleh **NURJANNA SALMUN** selaku **Direktur**, oleh karenanya berhak dan sah bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut diatas, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Pasal 1 **PENGERTIAN**

1. Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya adalah rumah sakit yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan terkhusus Otak dan Jantung.
2. **CV. Dahlia Bersinar** adalah perusahaan bergerak dibidang Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman Pasien (Pengadaan Barang).
3. Bahan yang dimaksud dalam perjanjian ini ialah bahan kebutuhan penyediaan bahan makanan basah dan bahan makanan keringa untuk pasien seperti bumbu dapur, sayur mayur dan hewani.
4. Tarif adalah harga komponen yang dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai imbalan atas pengadaan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai tarif yang dilampirkan dalam perjanjian ini.

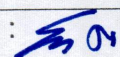
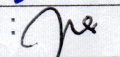
Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Dalam hal pelayanan terhadap Pasien **PIHAK PERTAMA**, salah satunya adalah dengan memberikan asupan Gizi setiap hari berupa makanan untuk pasien.
2. Asupan Gizi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 tersebut diatas adalah makanan bergizi yang berprotein, bersumber dari sayuran nabati atau hewani yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan pasien selain obat-obatan secara medis yang diberikan.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

PIHAK PERTAMA ;

1. Memberikan informasi jumlah pemesanan atau paket pasokan bahan makanan pasien kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengganti paket pesanan apabila pesanan pasokan bahan makanan pasien tidak sesuai dengan daftar pasokan bahan makanan yang diberikan.
3. Berhak mendapatkan informasi dari **PIHAK KEDUA** apabila terjadi keterlambatan pengiriman.
4. Melakukan pembayaran pesanan pemenuhan makanan pasien setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



PIHAK KEDUA :

1. Menyediakan pasokan bahan makanan pasien **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang diminta dan atau ditentukan setiap hari dengan tepat waktu.
2. Mengantarkan pasokan bahan makanan pasien sesuai dengan permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam kemasan (tempat) yang aman dan *hygienis*.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kualitas dan *hygiene* sehingga aman dikonsumsi oleh pasien **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pembayaran atas penyediaan makanan yang telah diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

TATA CARA PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan daftar pasokan bahan pesanan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap daftar pesanan makanan / *purchase order* yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebelum melakukan pesanan makanan.
3. Daftar pesanan makanan / *purchase order* **PIHAK PERTAMA** memuat rincian tentang, hari dan tanggal pengiriman, tujuan pengiriman, jenis dan jumlah satuan makanan, serta spesifikasi lain yang diperlukan.
4. Daftar pasokan bahan pesanan makanan tersebut selanjutnya digunakan sebagai catatan **PIHAK KEDUA** untuk pengiriman makanan kepada **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK PERTAMA** menerima pasokan bahan makanan yang telah di siapkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan catatan dalam daftar pesanan pasokan bahan makanan / *purchase order* di lokasi Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

BATAS WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran atas penyediaan makanan akan diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) setelah invoice diterima oleh **PIHAK PERTAMA** setiap bulannya.
2. **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan tagihan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar Tagihan;
 - b. Rekapitulasi tagihan.
3. Pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening bank **PIHAK KEDUA** kepada rekening bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu melalui :

Nama : Cv. Dahlia Bersinar
Bank : Mandiri
Cabang : Makassar Daya

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



No. Rekening : 152-00-3340020-7
NPWP : 92.146.685.0-801.000

- Perhitungan biaya atas penyediaan makanan yang dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**, didasarkan atas tarif yang pada saat itu berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- Tarif yang berlaku adalah tarif yang ditetapkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan lampiran **PIHAK KEDUA**.
- Perubahan tarif dan perubahan tujuan pembayaran **PIHAK KEDUA** disampaikan **PIHAK PERTAMA** minimal 30 (tiga puluh hari) sebelum tanggal pemberlakuan.

Pasal 6 **PEMBERITAHUAN DAN PARA WAKIL**

PIHAK PERTAMA : PT PERTAMINA BINA MEDIKA QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
Alamat : Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar
Untuk Perhatian : 1. Instalasi Gizi
Nama : Alma, S.Tr,Gz., Dietisien
No Hp : 085346115683

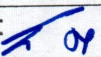
2. Finance
Nama : Muhammad Iskandar Zulkarnain, SE.
Jabatan/Bagian : Officer Ar & Ap
No Hp : 081255588138
Email : keuangan.rsprb@gmail.com

PIHAK KEDUA : **CV. DAHLIA BERSINAR**
Alamat : Jalan Klaster Akasia Parangloe Blok A No. 10

Untuk Perhatian : Nama : Nurjanna Salmun
Jabatan/Bagian : Direktur
No. Hp : 0853 9800 2728
Email : jannasalmun8@gmail.com

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal **Satu** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-11-2023)** sampai dengan tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-10-2024)**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



2. **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sewaktu-waktu sekurang-kurangnya setiap tahun sekali.

Pasal 8 **MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk memprioritaskan mutu dan keselamatan pasien dalam memperhatikan *Hygiene* pasokan bahan makanan.
2. Indikator Mutu dan keselamatan pasien yang tercantum dalam klausul dijadikan sebagai indikator penilaian perpanjangan Perpanjangan Kerjasama.
3. Indikator mutu dan keselamatan pasien yang disepakati **PARA PIHAK** evaluasi antara lain:
 - a. Kebersihan bahan makanan yang diberikan;
 - b. Ketepatan waktu dalam pemberian makanan pasien;
 - c. Tidak terjadinya kesalahan pemberian diet.
 - d. Kepuasan Pasien dan Keluarga atas pelayanan yang diberikan pihak penyedia makanan minimal 80% (delapan puluh persen).

Pasal 9 **PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mempertimbangkan dilakukan pembatalan perjanjian kerjasama ini.
2. Pembatalan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak akan mengurangi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah dilakukan sebelum pembatalan dan dapat dituntut pemenuhannya sesuai perjanjian kerjasama ini.
3. Permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan batalnya perjanjian kerjasama ini, maka para pihak melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.

Pasal 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Kota Makassar.

Pasal 11 **FORCE MAJEURE**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing – masing dibebaskan dari tanggung jawab atas suatu keterlambatan atau kegagalan dari pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan yang wajar dari pihak yang lazimnya disebut *Force Majeure*.

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan *Force Majeure* adalah gempa bumi, banjir, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara atau setiap keadaan lain di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dicegah/dihindari oleh kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 X 24 jam.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA** akan memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis mengenai *Force Majeure* tersebut dalam waktu 3 X 24 jam, terhitung dari saat diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 **PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



Pasal 13 PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditanda-tangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditanda-tangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya


dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur

PIHAK KEDUA,

CV. Dahlia Bersinar



Nurjanna Salmun

Direktur

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II : 